

1501379-26.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190379/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19042555 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 903/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2190379 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270, Fone: (11) 4506-1842, Embu das Artes-SP - E-mail: embu1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ASSENTADA

Processo Digital nº:

1501379-26.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190379/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19042555 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 903/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2190379 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO DA COSTA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Em 25 de janeiro de 2022, nesta cidade de São Paulo e Comarca de de Embu das Artes, no Foro de Embu das Artes, na sala de audiências da(o) 1ª Vara Judicial, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e, tendo em vista as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do Covid-19, considerando o Provimento CSM nº 2564/2020, bem como o Comunicado CG nº 284/2020 com orientação para realização de audiências virtuais através da utilização da ferramenta Microsoft Teams, excepcionalmente por meio virtual de audiência, verificou-se a presença

do(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Rodrigo Bellini Lopes, do réu João Paulo da Costa, do seu Advogado(a), Dr.(a) Rose Mary Soncin. Presente a testemunha de acusação, policial Jose Alencar. Ausente a testemunha policial Leandro, pois, conforme informação de fls. 149, encontra-se de férias. Iniciados os trabalhos da presente audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que o ato fosse gravado por meio de sistema de captação audiovisual, conforme gravação anexa. Dada a palavra às partes para se manifestarem, por elas foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Leandro Ferreira dos Santos, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte deliberação: Vistos. Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução processual. O Ministério Público e a defesa se manifestaram em alegações finais orais, conforme gravação anexa. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JOÃO PAULO DA COSTA, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, por conta do fato descrito pela acusação ocorrido no dia 14 de julho de 2021, por volta das 14:00 horas, na Av. Rotary, nº 35/45, Jd. Castilho - Embu das Artes. A denúncia foi recebida (fls.84/85) em 03 de agosto de 2021. O réu foi citado (fls. 107) e ofereceu resposta a acusação, conforme fls. 116/117. Na presente data, realizada a instrução com a oitiva de testemunha e realização do interrogatório. As partes se manifestaram, conforme consta em gravação anexa. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A materialidade encontra-se demonstrada conforme o laudo de exame químico toxicológico (fls. 90/91). A autoria também se mostra certa. O acusado nega a prática do delito. Afirmando que se encontrava no local quando foi abordado pelos policiais. Nega que estivesse com qualquer droga, afirmando que a substância entorpecente foi encontrada em uma viela e que não trazia consigo os entorpecentes. Atribui a acusação dos policiais em virtude de seu passado, por já ter sido condenado pela mesma prática anteriormente. A testemunha Jose Alencar Rodrigues Ruela, policial civil, esclareceu que foram informados a respeito da prática do tráfego no local, inclusive sendo transmitida as características da pessoa que praticava o ilícito pelo local. Diligenciaram e se depararam com o acusado, o qual apresentava as características transmitidas pelo denunciante. Realizaram a abordagem e encontraram, em poder do acusado, uma sacola que, em seu interior, continha as drogas que foram apreendidas. No mesmo sentido, foi o depoimento do outro policial na fase policial (fls.08), o qual, inclusive, chegou a mencionar que realizaram breve campanha e puderam constatar, ademais, efetiva venda. É o que basta para condenação, sendo evidente o envolvimento do acusado no exercício do comércio ilícito de drogas, haja vista que não há qualquer notícia de inimizade ou de qualquer causa que pudesse macular a atuação dos policiais civis, presumindo-se que os agentes da lei atuam de acordo com os princípios da moralidade e da eficiência. Neste sentido, tem decidido pacífica jurisprudência: A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996); Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). Passo, portanto, a dosimetria da pena. Na primeira fase, constata-se que o réu apresenta maus antecedentes (processo 0013179-07.2013.8.26.0176 da 3ª Vara Judicial ed Embu das Artes - fls. 40), sendo as demais circunstâncias do artigo 59, do CP., favoráveis, bem como as do artigo 42 da Lei de Drogas, de modo que procedo ao aumento 1/6 da pena base, resultando no montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa. Na segunda fase, constato a existência de circunstância agravante consistente na reincidência específica (processo 0001912-33.2016.8.26.0176 da 2ª Vara Judicial de Embu das Artes - fls. 39), sendo de rigor o aumento da pena em 1/3, chegando ao montante de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias multas. Neste mesmo momento,

não se verifica qualquer circunstância atenuante. No terceiro estágio, não verifico qualquer causa de aumento de pena, sendo impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, em virtude da reincidência. O regime será o inicial fechado por conta da disposição expressa da Lei dos crimes hediondos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, para declarar JOÃO PAULO DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O a pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cada qual fixado em seu valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde as praticas delituosas. O montante de pena aplicada e a espécie de delito vedam qualquer substituição ou favor legal ao condenado, considerando-se ser assemelhado a hediondo. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o "fumus comissi delicti", consistentes em indícios de autoria e prova da materialidade, máxime diante de um decreto condenatório. Também presente o "periculum libertatis" necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade, são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, considerando-se a pena substancial a ser descontada. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois a soltura do réu causa intranquilidade na sociedade, tão assolada com os crimes de tráfico que destroem a família e ensejam a prática de outros crimes que, como sói acontecer, praticados por usuários para que possam manter o seu vício atentando contra o patrimônio alheio. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, de acordo com o artigo 32, § 2º da mencionada lei. Determino o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei de Tóxicos. Considerando que as partes se ausentaram do ambiente virtual antes da prolação da sentença, abra-se vista ao Ministério Público e intime-se o defensor pela imprensa oficial, a fim de tomem conhecimento formal da sentença, expedindo-se, com o mesmo fim, mandado a ser cumprido, por oficial de justiça, dada a necessidade de intimação do réu. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada, especificando-se os atos por ela praticados. Dada as circunstancias, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita e dispense-o do pagamento da taxa judiciária, pois defendido por advogada dativa, que faz presumir a hipossuficiência, e não demonstrada qualquer outra possibilidade de que tenha posses, bens ou situação financeira estável. Este termo deixa de conter as assinaturas dos participantes, tendo em vista que a audiência ocorreu virtualmente. NADA MAIS. Eu, Eliane de Fátima Quintas, Escrevente Técnico Judiciário., digitei e subscrevi.

MM. Juiz(a): assinado digitalmente